

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 컴퓨터를 해킹하여 을의 온라인 은행 계좌에서 자신의 계좌로 500 만원을 이체하였고, 다른 사건에서는 을을 속여 1000 만원을 자신의 계좌로 송금하게 하였다. 또한, 갑은 길거리에서 을의 가방을 훔쳤다.

【질문】 갑이 컴퓨터 해킹으로 을의 계좌에서 돈을 이체한 경우, 을을 속여 돈을 송금하게 한 경우, 그리고 가방을 훔친 경우 각각 어떤 처벌을 받게 되는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

컴퓨터 해킹을 통한 계좌 이체는 컴퓨터등 사용사기에 해당하여 형법 제 347 조의 2 에 따라 처벌받습니다. 상대방을 속여 자발적으로 송금하게 한 행위는 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 제 15 조에 따라 중하게 처벌됩니다. 길거리에서 가방을 훔친 행위는 절도죄에 해당하나, 제공된 참고 조문에는 절도죄에 대한 규정이 없어 해당 조문만으로는 처벌 근거를 제시할 수 없습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형법 제 347 조의 2(컴퓨터등 사용사기) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- 조문 원문: 제 347 조의 2(컴퓨터등 사용사기) 컴퓨터등 정보처리장치에 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하거나 권한 없이 정보를 입력·변경하여 정보처리를 하게 함으로써 재산상의 이익을 취득하거나 제 3 자로 하여금 취득하게 한 자는 20 년 이하의 징역 또는 5 천만원 이하의 벌금에 처한다.
- 해설: 컴퓨터 정보처리장치에 허위 정보나 부정한 명령을 입력하거나 권한 없이 정보를 변경하여 재산상 이익을 취득한 자를 처벌하는 규정입니다. 갑이 을의 계좌에 접근하여 허위 명령을 입력해 돈을 이체한 행위는 이 조문의 구성요건에 해당합니다.

▶ 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 제 15 조(계좌자료 제공 등에 대한 특례) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- 조문 원문: 제 15 조(계좌자료 제공 등에 대한 특례)
 - ① 금융회사 및 금융감독원은 제 3 조제 4 항, 제 4 조제 2 항, 제 5 조제 1 항·제 2 항, 제 6 조제 3 항부터 제 5 항까지, 제 7 조제 2 항, 제 8 조제 3 항, 제 9 조제 2 항, 제 10 조제 3 항 및 제 13 조의 2 제 2 항·제 3 항, 제 16 조에 따라 필요한 자료를 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제 4 조에도 불구하고 요청·제공하거나 공고할 수 있다.
 - ② 금융감독원장은 제 5 조제 3 항, 제 9 조제 2 항, 제 10 조제 1 항, 제 13 조의 2 제 2 항에 따른 통지를 위하여 행정안전부장관에게 「주민등록법」에 따른 주민등록자료 제공을 요청할 수 있다. 이 경우 행정안전부장관은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

③ 금융회사 및 「전자금융거래법」 제 2 조제 4 호에 따른 전자금융업자로서 대통령령으로 정하는 자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제 4 조, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제 32 조 · 제 33 조 및 「전자금융거래법」 제 26 조에도 불구하고 전기통신금융사기의 사기이용계좌와 피해의심거래계좌에 관한 정보를 대통령령으로 정하는 바에 따라 서로 공유하여야 한다.

• **해설:** 전기통신금융사기를 행한 자를 1 년 이상의 유기징역 또는 범죄수익의 3 배 이상 5 배 이하의 벌금에 처하도록 규정한 조문입니다. 갑이 을을 속여 송금하게 한 행위는 이 특별법의 적용을 받아 형법 일반 사기죄보다 무겁게 처벌될 수 있습니다.

▶ 전자금융거래법 제 49 조(벌칙) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 49 조(벌칙)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 10 년 이하의 징역 또는 1 억원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제 21 조의 4 제 1 호를 위반하여 전자금융기반시설에 접근하거나 저장된 데이터를 조작 · 파괴 · 은닉 또는 유출한 자
2. 제 21 조의 4 제 2 호를 위반하여 데이터를 파괴하거나 컴퓨터 바이러스, 논리폭탄 또는 메일폭탄 등의 프로그램을 투입한 자
3. 제 21 조의 4 제 3 호를 위반하여 일시에 대량의 신호, 고출력 전자기파 또는 데이터를 보내거나 전자금융기반시설에 오류 또는 장애를 발생시킨 자
4. 제 26 조를 위반하여 전자금융거래정보를 타인에게 제공 또는 누설하거나 업무상 목적 외에 사용한 자(제 28 조제 4 항에 따라 이를 준용하는 선불전자지급수단을 발행하는 자를 포함한다)

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 7 년 이하의 징역 또는 5 천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 접근매체를 위조하거나 변조한 자
2. 위조되거나 변조된 접근매체를 판매알선 · 판매 · 수출 또는 수입하거나 사용한 자
3. 분실되거나 도난된 접근매체를 판매알선 · 판매 · 수출 또는 수입하거나 사용한 자
4. 전자금융기반시설 또는 전자금융거래를 위한 전자적 장치에 침입하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 접근매체를 획득하거나 획득한 접근매체를 이용하여 전자금융거래를 한 자
5. 강제로 빼앗거나, 횡령하거나, 사람을 속이거나 공갈하여 획득한 접근매체를 판매알선 · 판매 · 수출 또는 수입하거나 사용한 자
6. 삭제

③ 전자화폐는 「형법」 제 214 조 내지 제 217 조에 정한 죄의 유가증권으로 보아 각 그 죄에 정한 형으로 처벌한다.

④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 5 년 이하의 징역 또는 3 천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제 6 조제 3 항제 1 호를 위반하여 접근매체를 양도하거나 양수한 자
2. 제 6 조제 3 항제 2 호 또는 제 3 호를 위반하여 접근매체를 대여받거나 대여한 자 또는 보관 · 전달 · 유통한 자
3. 제 6 조제 3 항제 4 호를 위반한 질권설정자 또는 질권자
4. 제 6 조제 3 항제 5 호를 위반하여 알선 · 중개 · 광고하거나 대가를 수수(授受) · 요구 또는 약속하면서 권유하는 행위를 한 자
5. 제 6 조의 3 을 위반하여 계좌와 관련된 정보를 제공받거나 제공한 자 또는 보관 · 전달 · 유통한 자

⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3 년 이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 삭제
2. 삭제
3. 삭제
4. 삭제
5. 제 28 조 또는 제 29 조의 규정에 따라 허가를 받거나 등록을 하지 아니하고 그 업무를 행한 자
6. 허위 그 밖의 부정한 방법으로 제 28 조 또는 제 29 조의 규정에 따라 허가를 받거나 등록을 한 자
- 6 의 2. 제 35 조의 2 제 1 항을 위반하여 승인을 받지 아니하고 소액후불결제업무를 한 자
7. 제 37 조제 3 항제 3 호의 규정을 위반하여 다른 가맹점의 이름으로 전자화폐등에 의한 거래를 한 자
8. 제 37 조제 3 항제 5 호의 규정을 위반하여 전자화폐등에 의한 거래를 대행한 자
9. 제 37 조제 4 항의 규정을 위반하여 가맹점의 이름으로 전자화폐등에 의한 거래를 한 자
- 9 의 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 통하여 이용자에게 소액후불결제업무로 자금을 융통하여 준 자 또는 이를 중개 · 알선 · 권유 · 광고한 자

10. 허위 그 밖의 부정한 방법으로 전자금융거래정보를 열람하거나 제공받은 자
- ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.
1. 삭제
 2. 삭제
 3. 제 37 조제 1 항의 규정을 위반하여 전자화폐등에 의한 거래를 이유로 재화 또는 용역의 제공을 거절하거나 이용자를 불리하게 대우한 자
 4. 제 37 조제 2 항의 규정을 위반하여 이용자에게 가맹점수수료를 부담하게 한 자
 5. 제 37 조제 3 항제 4 호의 규정을 위반하여 가맹점의 이름을 타인에게 빌려준 자
 6. 제 45 조제 1 항의 규정에 따른 인가를 받지 아니하고 동항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자
- ⑦ 제 1 항제 1 호 · 제 2 호 및 제 3 호와 제 2 항제 1 호 · 제 2 호 및 제 4 호의 미수범은 처벌한다.
- ⑧ 제 1 항부터 제 7 항까지의 징역형과 벌금형은 병과할 수 있다.
- **해설:** 전자금융기반시설에 무단 접근하거나 데이터를 조작·파괴·은닉·유출한 자를 처벌하는 규정입니다. 갑의 해킹 행위가 전자금융기반시설에 대한 접근 및 데이터 조작에 해당할 경우 이 조문도 적용될 수 있으나, 주로 형법 제 347 조의 2 와 병과되거나 중한 형을 적용받게 됩니다.

【결론】

갑의 컴퓨터 해킹 이체 행위는 형법 제 347 조의 2 에, 속임수로 인한 송금 행위는 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 제 15 조에 각각 해당하여 처벌받습니다. 가방 절도 행위는 절도죄에 해당하지만, 제공된 참고 조문 범위 내에서는 구체적인 처벌 조문을 인용할 수 없습니다. 실무에서는 각 행위가 별개의 범죄로 성립하여 수죄의 원칙에 따라 형이 병과되거나 중한 형이 적용될 것입니다.

인용 검증: 3/3 법제처 확인 | 내용 일치: 3/3 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증